

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSO DE GRADUAÇÃO NO FORMATO A DISTÂNCIA.

CONTRATADA

UNINTER EDUCACIONAL S/A, pessoa jurídica de direito privado com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Clara Vendramin, 58, Mossunguê, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.261.854/0001-57, neste ato representada conforme seus atos constitutivos, mantenedora do **CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER**, credenciado pela Portaria n.º 688 de 25/05/2012, publicada no D.O.U. n.º 102 de 28/05/2012 e credenciamento pela Portaria n.º 1.074/2024 de 25/10/2024, publicada no D.O.U. de 29/10/2024, para ministrar cursos de Graduação.

CONTRATANTE

Nome: **FELIPE LEMOS ARAÚJO**, CPF/MF: **214.763.057-81**, Nacionalidade: **BRASILEIRA**, Endereço: **RUA ELZA CARNEIRO FERREIRA, 82 CASA 3**, Bairro: **CENTRO**, Cidade: **Lídice (Dist. Rio Claro)**, Estado: **RIO DE JANEIRO**, CEP: **27475000**, Telefone(s): **()**, **(24)998438647**, e-mail: **felipelemos2008@gmail.com**, Curso: **CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE**, Registro Uninter: **5770950**, **PAP BARRA MANSA - RJ**.

Representante Legal/Financeiro para menores de 18 (dezoito) anos ou incapaz.

As partes acima identificadas e qualificadas têm entre si, justo e acordado, o presente Contrato de Prestação de Serviços Educacionais de Curso de Graduação, que será regido conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Pelo presente instrumento, a **CONTRATADA** compromete-se à prestação de serviços educacionais ao(à) **CONTRATANTE**, consistente no fornecimento de curso de Graduação **DENOMINADO CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE**, ministrado no formato a distância.

O formato de educação a distância trata-se de processo de ensino e aprendizagem, síncrono ou assíncrono, realizado por meio do uso de tecnologias de informação e comunicação, com no mínimo 10% da carga horária total do curso por meio de atividades **presenciais obrigatórias**, que deverão ocorrer com a presença física do(a) **CONTRATANTE**, e mais 10% da carga horária total do curso por meio de atividades presenciais ou síncronas mediadas, conforme carga horária determinada no projeto pedagógico do curso e em conformidade com as exigências legais vigentes.

Parágrafo Primeiro: Considerando a estrutura curricular do curso, **sua prestação condiciona-se à realização da matrícula e sua renovação ao final de cada período/módulo letivo**, nos termos deste contrato.

Parágrafo Segundo: As aulas serão ministradas no formato a distância, via multimídia, mediante veiculação pela internet, no endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, com disponibilidade de interação por meio de recursos tecnológicos de informação e comunicação.

Parágrafo Terceiro: As atividades formativas que serão ofertadas, obrigatoriamente, de forma presencial poderão ser: práticas profissionais, atividades de laboratórios, avaliações, atividades de extensão, estágios e demais atividades previstas no Decreto nº 12.456 e Portarias do Ministério da Educação, nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos ou no Catálogo Nacional para Cursos Superiores de Tecnologia.

Parágrafo Quarto: O(A) **CONTRATANTE** não terá controle de frequência nas aulas disponibilizadas no formato a distância, sendo, entretanto, obrigatória frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades formativas presenciais indicadas para cada curso, exceto as atividades de Estágio Obrigatório e Extensão que deverão ser concluídas integralmente, conforme carga horária ofertada em cada curso.

Parágrafo Quinto: A depender da natureza e das exigências pedagógicas do curso contratado, poderão ser ofertadas **Atividades Síncronas Mediadas**, caracterizadas como aulas ao vivo realizadas por meio de recursos de áudio e vídeo, com mediação pedagógica. Tais atividades ocorrerão com a participação simultânea do(a) **CONTRATANTE** e docentes ou mediadores pedagógicos, em locais distintos e tempo coincidente, conforme previsto no Decreto nº 12.456, de 19 de maio de 2025.

Parágrafo Sexto: Cada grupo de atividade síncrona mediada será composto por, no máximo, **setenta estudantes por docente ou mediador pedagógico**, e estará sujeito a **controle obrigatório de frequência**, conforme critérios definidos no projeto pedagógico do curso e nas normas institucionais aplicáveis.

Parágrafo Sétimo: É responsabilidade do(a) **CONTRATANTE** realizar o agendamento prévio para as atividades práticas pedagógicas presenciais no Polo Ead em que estiver matriculado, de acordo com o Cronograma de agendamentos, previamente divulgado no AVA Univirtus, no endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>.

Parágrafo Oitavo: O(A) CONTRATANTE está ciente que é obrigatória a presença física no Polo EaD em que estiver matriculado de acordo com as regras constantes no Decreto nº 12.456 e Portarias do Ministério da Educação, para a realização das **avaliações, conforme calendário acadêmico indicado pela CONTRATADA**. É responsabilidade do(a) CONTRATANTE realizar o agendamento prévio para a realização das avaliações no Polo Ead em que estiver matriculado.

Parágrafo Nono: O(A) CONTRATANTE está ciente que as atividades práticas e de laboratório poderão ser realizadas em ambientes profissionais, mediante convênio firmado pela **CONTRATADA**. O(A) CONTRATANTE é responsável pelo comparecimento e cumprimento das atividades práticas, de acordo com o período de oferta da disciplina.

Parágrafo Décimo: O(A) CONTRATANTE matriculado nos cursos da ÁREA DA SAÚDE DA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE ÚNICA -ESSU- está ciente que é obrigatória a presença nas atividades práticas que poderão ser realizadas em hospitais, clínicas, laboratórios, entre outros ambientes profissionais, a depender do curso.

Parágrafo Décimo Primeiro: O custeio das despesas relativas ao deslocamento para realização das atividades pedagógicas presenciais, tais como, mas não se limitando, aulas práticas, avaliação, atividades de extensão e estágio curricular obrigatório e não obrigatório, atividades práticas realizadas em ambientes profissionais, será de inteira responsabilidade do(a) **CONTRATANTE**.

Parágrafo Décimo Segundo: O endereço do Polo EaD se situa em local indicado pela **CONTRATADA**. As aulas serão ministradas em local indicado pela **CONTRATADA**, sendo facultado a elas a alteração, na mesma Cidade ou Cidade diversa por determinação dos órgãos reguladores, obtendo ganho de qualidade da infraestrutura disponibilizada ou de necessidade institucional. A **UNINTER EDUCACIONAL** se reserva no direito de estabelecer o horário para as aulas e transferir o curso de local, turno, prédio e sala para outro, quando julgar necessário ou conveniente.

Parágrafo Décimo Terceiro: O(A) CONTRATANTE declara estar ciente das normas de organização acadêmicas e pedagógicas amparadas pela legislação educacional e resoluções internas, bem como se submete a estrutura de funcionamento e edital de ingresso vinculado, inclusive no que se refere ao tempo máximo de conclusão das atividades curriculares, concordando com todos os seus termos.

Parágrafo Décimo Quarto: O Projeto Pedagógico de Curso e Planos de Ensino da Matriz Curricular do curso poderão sofrer alterações, a critério da **CONTRATADA**, com aviso prévio aos estudantes.

Parágrafo Décimo Quinto: As informações sobre o curso e normas institucionais podem ser acessadas por meio do AVA Univirtus com o uso do RU (Registro Uninter) e senha do(a) **CONTRATANTE**, no AVA Univirtus, que serve de canal para obtenção de informações e documentos, solicitação de serviços e acesso aos boletos para pagamento das parcelas/mensalidades.

Parágrafo Décimo Sexto: As informações disponibilizadas ao(à) **CONTRATANTE** no AVA Univirtus são consideradas de seu conhecimento, independentemente de outros meios de comunicação que a **CONTRATADA** possa utilizar. Portanto, o acesso ao AVA Univirtus é de inteira responsabilidade do(a) **CONTRATANTE**, não sendo plausível a alegação de desconhecimento.

Parágrafo Décimo Sétimo: O(A) **CONTRATANTE** está ciente de que deverá envidar esforços para procurar e encontrar locais compatíveis para realização do estágio obrigatório, em conformidade com a Lei 11788/2008.

PARA TODAS AS FORMAS DE INGRESSO

Parágrafo Décimo Oitavo: O(A) **CONTRATANTE** declara ter concluído o ensino médio ou equivalente em estabelecimento de ensino credenciado pelo órgão regulamentador e manifesta ciência e concordância que a não apresentação dos documentos especificados neste contrato ou no edital de ingresso vinculado, bem como a sua inadequação, em termos de certificação de conclusão do ensino médio anterior ao início das aulas em atendimento ao art. 44 II da lei nº 9.394/1996, poderá ensejar o cancelamento da matrícula, encerrando qualquer vínculo ao curso contratado, nos termos do presente contrato.

PARA FORMA DE INGRESSO: PORTADOR DE DIPLOMA

Parágrafo Décimo Oitavo: O(A) **CONTRATANTE** declara ter concluído o ensino médio ou equivalente em estabelecimento de ensino credenciado pelo órgão regulamentador em atendimento ao art. 44 II da lei nº 9.394/1996 e ser portador de diploma de curso superior reconhecido em atendimento ao art. 48 da lei nº 9.394/1996 e manifesta ciência e concordância que a não apresentação dos documentos especificados neste contrato ou no edital de ingresso vinculado, bem como a sua inadequação, em termos de porte de diploma de curso superior de graduação devidamente registrado, poderá ensejar o cancelamento da matrícula, encerrando qualquer vínculo ao curso contratado, nos termos do presente contrato.

PARA FORMA DE INGRESSO: TRANSFERÊNCIA EXTERNA

Parágrafo Décimo Oitavo: O(A) **CONTRATANTE** declara ter concluído o ensino médio ou equivalente em estabelecimento de ensino credenciado pelo órgão regulamentador em atendimento ao art. 44 II da lei nº 9.394/1996 e ter **vínculo** em curso de graduação ofertado por instituição de ensino superior devidamente credenciada, atestada por histórico escolar do ensino superior para fins de transferência ou documento equivalente que comprove o vínculo com a instituição de origem, de acordo com a Portaria nº 230/2007, e manifesta ciência e concordância que a não apresentação dos documentos especificados neste contrato ou no edital de ingresso vinculado, bem como a sua inadequação, poderá ensejar o cancelamento da matrícula, encerrando qualquer vínculo ao curso contratado, nos termos do presente contrato.

Parágrafo Décimo Nono: O prazo máximo para conclusão/integralização do curso será 2 (dois) anos após o prazo mínimo de integralização de curso estabelecido por intermédio do Projeto Pedagógico de Curso e a conclusão coletiva da turma em que o(a) **CONTRATANTE** estiver vinculado, incluindo o prazo para realizações de todas as avaliações necessárias para aprovação em todas as disciplinas que compõe a grade, incluindo aprovação em estágio, trabalho de conclusão de curso e cumprimento de atividades complementares em horas, quando exigidos pela respectiva Diretriz Curricular Nacional do curso estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação (CES), pelo Catálogo Nacional de Curso Superior de Tecnologia ou Portarias Normativas do Ministério da Educação.

Parágrafo Vigésimo: Fica ciente o(a) **CONTRATANTE** que não será concedida a dispensa de disciplinas para estágios, metodologia científica, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), atividades de extensão e atividades práticas presenciais, e que a oferta das disciplinas seguirá o prazo estipulado em calendário acadêmico da **CONTRATADA**. A concessão de dispensa de disciplinas para integralização de carga horária **poderá não antecipar o tempo de duração do curso**, o qual permanecerá equivalente ao prazo previsto no Projeto Pedagógico.

Parágrafo Vigésimo Primeiro: Em atendimento às disposições da Resolução CNE/CES nº 7/2018 e do Decreto nº 12.456, as atividades de extensão serão obrigatórias, integrarão no mínimo 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular e serão estabelecidas pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). **O(A) CONTRATANTE** está ciente que as atividades de extensão **serão realizadas, obrigatoriamente, de forma presencial no Polo EaD** ou em região compatível com o Polo a que esteja matriculado.

Parágrafo Vigésimo Segundo: O(a) **CONTRATANTE** dos cursos da SAÚDE DA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE ÚNICA - ESSU fica ciente que a presença nas aulas práticas é obrigatória.

Parágrafo Vigésimo Terceiro: **O(A) CONTRATANTE** está ciente que após a conclusão do curso terá o acesso ao conteúdo das disciplinas, aulas e atividades encerrado, mesmo que o(a) **CONTRATANTE** tenha parcelas/mensalidades pendentes a pagar, que poderão ser superiores ao período de duração do curso.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS MATRÍCULAS

O pedido de matrícula no curso será realizado no Polo EaD escolhido pelo **CONTRATANTE**, que deverá realizar o **aceite eletrônico deste contrato**.

Parágrafo Primeiro: O(a) **CONTRATANTE** compromete-se à entrega dos documentos solicitados pela **CONTRATADA** e necessários ao cumprimento das legislações gerais e específicas para cada curso, exigidas pelos órgãos reguladores e Ministério da Educação – MEC, **em atendimento à Lei nº 9.394/1996 e Parecer nº 379/2004 – CNE/CES**, tais como os abaixo indicados, não se limitando a eles:

PARA TODAS AS FORMAS DE INGRESSO

- a) Realizar o aceite eletrônico no presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS**;
- b) Cópia do **CPF** (Cadastro de Pessoa Física);
- c) Outros documentos específicos constantes no Edital de Ingresso vinculado, conforme exigências dos órgãos regulamentadores, legislação específica, entre outros;

PARA AS FORMAS DE INGRESSO POR VESTIBULAR, PROUNI, ENCCEJA, ENEM

Além dos documentos mencionados para todas as formas de ingresso, para esta forma deverá apresentar:

- d) Cópia (frente e verso) do **HISTÓRICO ESCOLAR E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO** ou Diploma do Ensino Médio ou documento equivalente, emitido por órgão oficial que comprove a conclusão do ensino médio, em atendimento à Lei nº 5.692/1971, ao Art. 44 II da Lei nº 9.394/1996 e Parecer nº 379/2004 – CNE/CES. Em atendimento ao Art. 224 do Código Civil – Lei nº 10.406/2002 e ao Parecer nº 23/2005 – CNE, Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma do Ensino Médio emitido por instituição estrangeira deverá ser apresentado anexo o documento de revalidação de estudos expedido por estabelecimento de ensino indicado pela Secretaria de Estado de Educação – SEED ou Delegacia de Ensino;

PARA FORMA DE INGRESSO: PORTADOR DE DIPLOMA

Além dos documentos mencionados para todas as formas de ingresso, para esta forma deverá apresentar:

d) a cópia (frente e verso) do **DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO** reconhecido e registrado pelo Ministério da Educação – MEC em atendimento ao Art. 48 da Lei nº 9.394/1996, Portaria DAU/MEC nº 33/1978 e Parecer CNE/CES nº 379/2004. Em atendimento ao Art. 224 do Código Civil – Lei nº 10.406/2002 e ao Art. 48 § 2º da Lei nº 9.394/1996, o Diploma de Graduação emitido por instituição estrangeira deverá ser apresentado anexo, documento de revalidação de estudos expedido por universidade pública;

PARA FORMA DE INGRESSO: TRANSFERÊNCIA EXTERNA

Além dos documentos mencionados para todas as formas de ingresso, para esta forma deverá apresentar:

d) a cópia do **HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA, Declaração de Matrícula ou documento equivalente que comprove o vínculo com a instituição de origem**, em atendimento ao Art. 1º da Portaria nº 230/2007.

Parágrafo Segundo: Em caso de menoridade do(a) **CONTRATANTE**, o representante legal/financeiro deverá apresentar a cópia dos seguintes documentos: CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Parágrafo Terceiro: A entrega dos documentos deverá realizar-se no ato da matrícula. **Excepcionalmente, poderá o(a) CONTRATANTE apresentar os documentos constantes no parágrafo primeiro e os documentos específicos de cada forma de ingresso, em data posterior, ficando ciente de que se não houver a entrega da documentação, tal impedirá o aluno de colar grau e de receber o seu diploma, por responsabilidade exclusiva do aluno, que nada poderá exigir em face da Uninter, a qualquer tempo e título. Enquanto não entregue a documentação, a matrícula do aluno ficará na situação condicional, podendo ser cancelada pela Uninter, sem direito do aluno em requerer a restituição de valores, ficando, ainda, obrigado ao pagamento da totalidade dos valores correspondentes aos serviços já prestados pela CONTRATADA.**

Parágrafo Quarto: A Certidão de Conclusão de Curso será aceita em caráter provisório para fins de realização da matrícula, sendo objeto de excepcionalidade contida no parágrafo anterior.

Parágrafo Quinto: Na hipótese de não apresentação dos documentos específicos em cada forma de ingresso, o(a) **CONTRATANTE não será convocado para evento de Colação de Grau e não será emitido o Diploma de Graduação.**

Parágrafo Sexto: Em casos que se comprove irregularidade em quaisquer dos documentos obrigatórios para efetivação de matrícula, a qualquer tempo, a **CONTRATADA** encerrará o vínculo de matrícula por cancelamento, sem a necessidade de aviso prévio, tendo em vista que o(a) **CONTRATANTE** agiu com culpa exclusiva.

Parágrafo Sétimo: Poderá ensejar igualmente o cancelamento da matrícula do(a) **CONTRATANTE**, sem a devolução de eventuais valores dispendidos, a falta de apresentação de documento comprobatório oficial de vínculo empregatício em determinada área quando houver exigência expressa para matrícula no curso eleito, observado o prazo acima estipulado.

Parágrafo Oitavo: Fica reservado à **CONTRATADA** o direito à não abertura de turma caso o número de alunos matriculados se revele deficitário, ou por outros motivos, por parte da **CONTRATADA**, hipótese em que haverá restituição integral dos valores eventualmente dispendidos pelo(a) **CONTRATANTE**. Entretanto, não haverá a devolução dos documentos eventualmente entregues.

Parágrafo Nono: Para o(a) **CONTRATANTE** que estiver pleiteando financiamento educacional junto à Instituições Financeiras, a condição de deferimento da matrícula descrita no *caput* ficará suspensa até a formalização do contrato de financiamento. Caso o referido contrato não seja formalizado ou renovado, mas se o(a) **CONTRATANTE** desejar dar continuidade ao curso contratado, deverá realizar o pagamento da matrícula e das parcelas devidas, caso não, deverá, necessariamente, solicitar o cancelamento da matrícula nos termos deste instrumento.

Parágrafo Décimo: Para a renovação do financiamento educacional, o(a) **CONTRATANTE** deverá buscar junto à **CONTRATADA** os novos valores relativos ao próximo período letivo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento do próximo boleto não financiado. A **CONTRATADA** não se responsabiliza pela demora ou negativa na concessão/renovação do financiamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

Ao final de cada período/módulo, o(a) **CONTRATANTE** terá a renovação de matrícula automática para manutenção do vínculo de matrícula até a conclusão do curso, condicionado ao adimplemento das parcelas/mensalidades, observando-se os prazos previstos no Calendário Acadêmico.

Parágrafo Primeiro: O inadimplemento da(s) parcela(s) mensal(ais) prevista(s) neste instrumento ensejará impedimento para formalização da renovação de matrícula para o próximo período letivo e manutenção do vínculo de matrícula, nos termos do Art. 5º da Lei nº 9.870/1999. Neste caso, o(a) CONTRATANTE e seu representante legal/financeiro deverão proceder prévio acerto financeiro, no prazo máximo previsto no Calendário Acadêmico para renovação de matrícula, sob pena de encerramento do vínculo acadêmico pela geração de abandono da matrícula ao término do processo de renovação de matrícula.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de concessão de renovação de matrícula após o prazo previsto em Calendário Acadêmico, o(a) CONTRATANTE assumirá responsabilidade ao que se refere à realização de atividades pedagógicas, visto que a CONTRATADA não concederá direito à reposição de conteúdos e períodos diferenciados para realização de avaliações.

CLÁUSULA QUARTA – DA PROVA DE RECUPERAÇÃO E REGIME TUTORIAL

A prova de recuperação e o regime tutorial destina-se ao(à) CONTRATANTE que não obtiver aprovação em disciplinas por nota ou por faltas comprovadas por atestado médico ou outras justificativas que ficarão sujeitas a análise da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro: O(A) CONTRATANTE que reprovar por exame terá a possibilidade de solicitar no Ambiente Virtual de Aprendizagem, no endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, a prova de recuperação, **que deverá ser realizada de forma presencial no Polo EaD em que estiver matriculado**, após a validação do pagamento do valor correspondente, conforme períodos estabelecidos pela CONTRATADA.

Parágrafo Segundo: Para cada prova de recuperação solicitada será cobrada taxa individual por meio de boleto bancário, por se tratar de serviço extraordinário, independentemente de ser na mesma ou em disciplinas diversas.

Parágrafo Terceiro: Caso o(a) CONTRATANTE não atinja a média igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento na prova de recuperação ou reprove por média, deverá protocolar o requerimento de regime tutorial pelo AVA Univirtus, no endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, e cursar novamente a disciplina e realizar todo o ciclo avaliativo nos períodos previstos em Calendário Acadêmico e cronograma de avaliações.

Parágrafo Quarto: Para cada disciplina requerida em regime tutorial, será gerada parcela/mensalidade complementar a partir do deferimento do protocolo com vencimento para o dia 08 (oito). O número de parcelas/mensalidades complementares de regime tutorial será dependente do número de disciplinas requeridas pelo(a) CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto: Caso o(a) CONTRATANTE reprove por média ou por recuperação no regime tutorial, deverá realizar nova solicitação de regime tutorial mediante abertura de um novo protocolo, de acordo com o *caput* desta Cláusula e, mediante pagamento de uma nova taxa.

Parágrafo Sexto: Os serviços de prova de recuperação e regime tutorial estarão disponíveis para requerimento via AVA Univirtus, no endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, até o prazo de 1 (um) ano e 10 (dez) meses após o prazo mínimo de integralização de curso estabelecido por meio do Projeto Pedagógico de Curso e conclusão coletiva da turma em que o(a) CONTRATANTE estiver vinculado, assim o(a) CONTRATANTE deverá, obrigatoriamente, concluir todas as atividades do curso dentro do prazo máximo de integralização que é de 2 (dois) anos após o prazo mínimo de integralização de curso estabelecido por meio do Projeto Pedagógico de Curso e conclusão coletiva da turma.

Parágrafo Sétimo: As avaliações substitutivas e de recuperação referente às avaliações presenciais, deverão ser, obrigatoriamente, presenciais.

CLÁUSULA QUINTA – DO ABONO DE FALTAS

Não haverá abono de faltas, quaisquer que sejam as razões de eventuais ausências. Poderá ocorrer a justificativa, de acordo com as hipóteses previstas no Decreto Lei nº 1.044/1969, Lei nº 6.202/1975, Lei nº 9.615/1988 e Lei nº 10.421/2002, devidamente comprovadas por atestado médico ou atestado expedido por órgão oficial competente, no caso do serviço militar obrigatório, que conferem justificativa da ausência.

Parágrafo Primeiro: Em quaisquer dos casos, não haverá abatimento e/ou isenção do valor pago a título de provas de 2ª chamada, prova de recuperação, regime tutorial e atividades acadêmicas.

Parágrafo Segundo: É responsabilidade do(a) CONTRATANTE realizar o agendamento prévio e comparecer nas atividades práticas presenciais no Polo Ead em que estiver matriculado, ciente de que não haverá abono de faltas para o não cumprimento das atividades no prazo determinado.

CLÁUSULA SEXTA – DO MATERIAL DIDÁTICO E DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL VINCULADOS

Enquanto estabelecido o vínculo acadêmico entre as partes, a **CONTRATADA** fornecerá ao(à) **CONTRATANTE** material didático em formato digital, disponível no AVA Univirtus, no endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, acessado por meio de RU e senha, consistindo referido material de conteúdos literários, gráficos ou audiovisuais, conforme determinado a critério exclusivo da **CONTRATADA**.

Parágrafo Primeiro: A liberação de acesso ao material didático digital mencionado no *caput* ocorrerá a partir do primeiro dia de aula, conforme Calendário Acadêmico e, estará disponível no endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, acessado por meio de RU e senha.

Parágrafo Segundo: Os serviços educacionais ora contratados não incluem a entrega de materiais didáticos por meio físico, tampouco de literatura complementar ou outros materiais indicados por professores, cuja aquisição ou utilização é de responsabilidade exclusiva do(a) **CONTRATANTE**.

Parágrafo Terceiro: Poderá a **CONTRATADA**, a sua livre e espontânea vontade e disponibilidade, fornecer ao(à) **CONTRATANTE** material didático por meio físico, referente ao curso ora contratado, sem que tal fornecimento caracterize direito adquirido.

Parágrafo Quarto: O(A) **CONTRATANTE** reconhece os direitos da **CONTRATADA** sobre qualquer material didático disponibilizado em virtude deste contrato, seja em formato impresso ou em formato digital, assim como os direitos da **CONTRATADA** sobre seus outros produtos, serviços, informações, ou qualquer outro conteúdo revelado ao(à) **CONTRATANTE** ou a que o(a) **CONTRATANTE** teve acesso por força da relação entre as partes, bem como a titularidade da **CONTRATADA** sobre outros direitos de propriedade intelectual relacionados, podendo incluir, mas não se limitando a: direitos autorais, marcas, desenhos industriais e/ou patentes. Todos os materiais e conteúdos disponibilizados ao(à) **CONTRATANTE**, relativos ao objeto deste contrato, são de propriedade da **CONTRATADA**, e nenhum direito de uso é transmitido ao(à) **CONTRATANTE** além do expressamente disposto neste contrato ou autorizado por escrito por representante legal da **CONTRATADA**.

Parágrafo Quinto: Fica terminantemente proibido ao(à) **CONTRATANTE** ou a terceiros de alguma forma relacionados ao(à) **CONTRATANTE**:

- a) usar marcas, nomes empresariais, nomes de domínio, slogans ou qualquer outro sinal distintivo da **CONTRATADA** sem sua prévia e expressa autorização;
- b) reproduzir, no todo ou em parte, conteúdos da **CONTRATADA**, que integrem ou não materiais didáticos fornecidos pela **CONTRATADA**, incluindo, mas não se restringindo, a publicações em formato impresso ou digital, videoaulas, videoconferências ou áudios;
- c) tomar atitudes, mesmo que não previstas no presente contrato, que lesem os direitos de propriedade intelectual da **CONTRATADA** ou atentem contra sua reputação;
- d) requerer, perante as autoridades competentes de qualquer país, o registro e/ou a patente de qualquer direito de propriedade intelectual da **CONTRATADA**, relacionado ou não a conteúdos revelados ao(à) **CONTRATANTE** ou a que o(a) **CONTRATANTE** teve acesso por força deste contrato.

Parágrafo Sexto: Fica autorizado ao(à) **CONTRATANTE**, o download de arquivos disponibilizados no AVA Univirtus, desde que essa reprodução seja realizada pelo(a) próprio(a) **CONTRATANTE** em um só exemplar, para seu uso privado com finalidade exclusiva de estudo, sem intuito de lucro.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DIPLOMAÇÃO E ENADE

O(A) **CONTRATANTE** somente será convocado para participar de evento de colação de grau e fará jus ao Diploma de Graduação emitido em formato digital mediante frequência nas atividades formativas presenciais, aprovação com média mínima de 70% (setenta por cento) na primeira fase de avaliação ou média mínima de 50% (cinquenta por cento) na(s) prova(s) de exame ou na prova de recuperação em cada disciplina do curso, aprovação em estágio, trabalho de conclusão de curso e cumprimento de atividades complementares em horas (quando houver) constante no Projeto Pedagógico de Curso, apresentado a documentação de matrícula constante na Cláusula Segunda deste instrumento, conforme Art. 44º II da Lei nº 9.394/1996, Lei nº 7.088/1983 e Parecer nº 379/2004 – CNE/CES.

Parágrafo Primeiro: Para a emissão do Diploma de Graduação, o(a) **CONTRATANTE** deverá apresentar a fotocópia atualizada do CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou Certidão de Casamento, considerando-se, inclusive, eventuais alterações de nome em decorrência

de casamento, alteração de nome social ou divórcio, no prazo de até um mês antes da conclusão do curso, conforme previsto no inciso VII do artigo 14, da Portaria 1.095/18- Ministério da Educação.

Parágrafo Segundo: Em sendo o curso do(a) **CONTRATANTE** selecionado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP para fins de avaliação e preenchendo esse os requisitos legais para participação no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, o seu comparecimento será obrigatório, sob pena de não colação de grau e não expedição do Diploma, conforme preconiza o Art. 5º da Lei nº 10.861/2004.

CLÁUSULA OITAVA – DOS VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO

Em contraprestação aos serviços prestados, o (a) **CONTRATANTE e seu representante legal/financeiro** deverão pagar à **CONTRATADA** o valor total do curso de **R\$ 41970,24, Quarenta e Um Mil e Novecentos e Setenta Reais e Vinte e Quatro Centavos**, valor este dividido em uma parcela, referente à matrícula, mais **48** parcelas/mensalidades, com vencimento no dia 08 (oito) de cada mês, a contar da data da matrícula.

Parágrafo Primeiro: O valor total do curso acima discriminado, refere-se ao valor total do curso acrescido de eventuais descontos previstos em regulamento a que o **CONTRATANTE** faça jus no momento da efetivação da matrícula. O **CONTRATANTE** está ciente que se não efetuar o pagamento das mensalidades/parcelas até a data do vencimento, perderá o direito ao desconto de pontualidade do mês.

Parágrafo Segundo: O plano financeiro disponível no AVA Univirtus, é parte integrante do presente Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

Parágrafo Terceiro: Eventual alteração de curso ou de Polo Ead, poderá ensejar a alteração do valor das mensalidades/parcelas, bem como, do plano financeiro.

Parágrafo Quarto: Os pagamentos deverão ser efetuados no sistema bancário, por meio do boleto disponível ao(à) **CONTRATANTE** no endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, bem como por meio de QR Code Pix, Linha Digitável e Cartão de Crédito.

Parágrafo Quinto: A **CONTRATADA** oferta ao(à) **CONTRATANTE** a possibilidade de pagamento do valor total do curso em número de parcelas/mensalidades superior ao número de meses em que as atividades acadêmico-pedagógicas serão realizadas, de modo que a não renovação de matrícula para manutenção do vínculo, ou o cancelamento de matrícula ou a finalização do curso, poderá ensejar em parcela(s)/mensalidade(s) remanescente(s) para pagamento. A não quitação destes valores será enquadrada no disposto na Cláusula Nona deste instrumento.

Parágrafo Sexto: O presente contrato poderá ser reajustado anualmente, nos termos da Lei nº 9.870/1999.

Parágrafo Sétimo: O valor do curso, multa e das taxas de serviços complementares poderá ser alterado e reajustado, conforme legislação vigente.

Parágrafo Oitavo: Serão emitidos gratuitamente pela **CONTRATADA**, mediante solicitação do(a) **CONTRATANTE**, **EXCLUSIVAMENTE** via AVA, mediante uso de RU e senha, no endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, a 1ª via dos seguintes documentos: Declaração de Matrícula, Certidão de Conclusão, Histórico Escolar, Conteúdo Programático e, Diploma emitido em formato digital em atendimento a legislação do Ministério da Educação – MEC, por meio das Portarias 330 de 05 de abril de 2018, 554 de 11 de março de 2019 e 1.001 de 08 de dezembro de 2021.

Parágrafo Nono: O montante pago nos termos do *caput* desta cláusula refere-se **EXCLUSIVAMENTE** à prestação de serviços educacionais, sendo **EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS DO VALOR CONTRATADO** os serviços acadêmicos complementares, tais como, mas não se limitando a, 2ª via dos documentos mencionados no parágrafo anterior, prova de 2ª chamada e de recuperação, análise de documentação para dispensa de disciplina, regimes tutoriais, trancamento, transferência interna para alteração de curso ou Polo de Apoio Presencial, os quais deverão ser solicitados **EXCLUSIVAMENTE** via AVA Univirtus mediante uso de RU e senha, no endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, e pagos em separado pelo(a) **CONTRATANTE e seu representante legal/financeiro**.

Parágrafo Décimo: A solicitação dos serviços acadêmicos complementares será realizada por meio de requerimento próprio **EXCLUSIVAMENTE** via AVA Univirtus por meio do uso de RU e senha, condicionando-se sua análise e/ou atendimento à confirmação do pagamento do valor correspondente, quando houver.

Parágrafo Décimo Primeiro: Qualquer abatimento, desconto ou redução no valor da parcela/mensalidade, quando ocorrer, constituirá mera liberalidade da **CONTRATADA** e não implicará em direito adquirido pelo(a) **CONTRATANTE**, podendo ser suprimido a qualquer tempo, sem aviso prévio.

Parágrafo Décimo Segundo: PARA FORMA DE INGRESSO: EGRESSO UNINTER (SE TIVER OFERTA EM EDITAL DE INGRESSO): Desde que previsto no Edital de ingresso específico e esteja de acordo com as normas previstas, o(a) CONTRATANTE fará jus à dispensa de disciplinas, não ultrapassando 60% (sessenta por cento) da carga horária total do curso, cujos valores correspondentes serão lançados proporcionalmente no plano financeiro. A concessão de dispensa de disciplinas para integralização de carga horária não antecipará o tempo mínimo de conclusão do curso, o qual permanecerá equivalente ao prazo previsto no Projeto Pedagógico.

Parágrafo Décimo Terceiro: Caso o(a) CONTRATANTE não se enquadre nas condições descritas no parágrafo anterior, a critério da Coordenação de Curso, poderão ser reaproveitadas disciplinas equivalentes obtidas aprovação em outros cursos de Graduação para fins de integralização de carga horária, por meio do processo de Dispensa de Disciplinas/Análise de Equivalência **não ultrapassando 60% (sessenta por cento) da carga horária total do curso**, a ser requerido pelo(a) CONTRATANTE via AVA Univirtus, por meio do endereço <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, mediante envio de documentação estabelecida pela Coordenação de Curso. É de responsabilidade do(a) CONTRATANTE a realização das atividades pedagógicas até que concedida a dispensa pela Coordenação de Curso. Caso aceite a dispensa, os valores correspondentes à carga horária da(s) disciplina(s) serão lançados no plano financeiro de forma decrescente e integral, ou seja, na(s) última(s) parcelas do curso, ficando os boletos corretos disponíveis no AVA Univirtus. A concessão de dispensa de disciplinas para integralização de carga horária não antecipará o tempo mínimo de conclusão do curso, o qual permanecerá equivalente ao prazo previsto no Projeto Pedagógico.

Parágrafo Décimo Quarto: O(A) CONTRATANTE está ciente que a concessão de dispensa de disciplina não gera obrigatoriedade de adiantamento e disponibilização das demais disciplinas da matriz curricular, com isso, o(a) CONTRANTE deverá aguardar a oferta regular.

Parágrafo Décimo Quinto: O eventual descumprimento das atividades pedagógicas das disciplinas do curso, não exime o(a) CONTRATANTE e seu representante legal/financeiro do pagamento dos valores pactuados, tendo em vista a disponibilidade dos serviços prestados sob a égide deste contrato.

Parágrafo Décimo Sexto: Havendo benefício de desconto ou bolsa auxílio de qualquer natureza ao(à) CONTRATANTE, o percentual do desconto e/ou bolsa serão aplicados, **a partir da data da concessão, ao valor das parcelas/mensalidades futuras** e lançados diretamente no plano financeiro da CONTRATADA, de modo que os boletos serão gerados já com a incidência do referido desconto.

Parágrafo Décimo Sétimo: O(A) CONTRATANTE permanece vinculado aos termos e condições indispensáveis para obtenção e manutenção do desconto/bolsa.

Parágrafo Décimo Oitavo: O(A) CONTRATANTE e seu responsável legal/financeiro assumem, solidariamente, a responsabilidade pelo pagamento de todo o valor da obrigação, observadas as regras previstas neste instrumento.

Parágrafo Décimo Nono: O(A) CONTRATANTE está ciente que eventual solicitação para transferência internacional de Polo Ead, serão analisados os requisitos de oferta do curso e disponibilidade do Polo para o deferimento. O(A) CONTRATANTE está ciente que ocorrendo a transferência Internacional de Polo Ead, o valor do curso será aquele praticado em moeda local, do Polo Ead escolhido no país de destino, momento em que o plano financeiro será alterado para demonstrar as parcelas/mensalidades vincendas em aberto do curso, ou seja, será um novo plano financeiro com tabela de valores utilizada no Polo do exterior.

Parágrafo Vigésimo: Se o(a) CONTRATANTE antecipou o pagamento das parcelas/mensalidades vincendas do plano financeiro original e solicitar transferência Internacional de Polo Ead, está ciente que as parcelas/mensalidades vincendas do plano financeiro original que tiveram seus pagamentos antecipados, serão estornadas para o(a) CONTRATANTE no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do envio do e-mail para o endereço eletrônico devolucao@uninter.com, com a solicitação do reembolso.

Parágrafo Vigésimo Primeiro: O(a) CONTRATANTE está ciente que após a devolução de eventuais valores antecipados (parcelas/mensalidades vincendas) do plano financeiro original, e após o deferimento do protocolo de transferência internacional de Polo, será gerado um novo plano financeiro, praticado em moeda local, do Polo Ead escolhido no país de destino com tabela de valores utilizada no Polo do exterior, sendo gerado a partir do próximo mês da abertura do protocolo de Transferência de Polo para um Polo Internacional, com vencimento sempre no dia 10 (dez) de cada mês.

Parágrafo Vigésimo Segundo: As parcelas/mensalidades liquidadas pelo(a) aluno(a) CONTRATANTE e vencidas do plano financeiro original não serão estornadas, pois os serviços educacionais foram prestados na matrícula e Polo escolhidos inicialmente pelo(a) aluno(a) CONTRATANTE.

Parágrafo Vigésimo Terceiro: As demais regras, prazos e requisitos para a solicitação de transferência internacional de Polo Ead estão descritos em requerimento próprio e no protocolo da solicitação, os quais deverão ser consultados previamente.

Parágrafo Vigésimo Quarto: O (A) CONTRATANTE que optar pelo pagamento das parcelas/mensalidades por meio de débito automático está ciente que, o cancelamento do débito automático **não** acarreta o cancelamento da matrícula.

CLÁUSULA NONA – DA INADIMPLÊNCIA

A falta de pagamento de qualquer parcela/mensalidade até a data do vencimento acarretará a perda de eventuais descontos e bonificações, bem como constituirá o CONTRATANTE e seu representante legal/financeiro em mora e implicará no acréscimo de correção monetária, juros moratórios de 0,033% ao dia, computados até a data do efetivo pagamento, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total em débito e, podendo, ainda, a CONTRATADA, tomar todas as medidas cabíveis para a recuperação dos valores devidos, inclusive o cadastro perante aos órgãos de proteção ao crédito, protesto do(s) título(s) em atraso, sem prejuízo de adoção das medidas judiciais cabíveis, valendo o presente contrato como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, e desde já a CONTRATANTE declara que reconhece este título como líquido, certo e exigível.

Parágrafo Primeiro: Por consequência da mora, poderá ser exigido do(a) CONTRATANTE, a título de ressarcimento, o pagamento das despesas decorrentes da cobrança judicial ou extrajudicial à CONTRATADA, além dos encargos previstos no item anterior, tais como emolumentos cartoriais, despesas de postagens, ligações telefônicas e honorários advocatícios, consoante ao que dispõe o artigo 395 do Código Civil.

Parágrafo Segundo: A suspensão ou interrupção dos pagamentos somente poderá ocorrer por meio do encerramento de vínculo de matrícula temporário ou definitivo por solicitação do(a) CONTRATANTE, conforme procedimento estabelecido neste instrumento, dos serviços de trancamento de matrícula, cancelamento de matrícula, transferência interna de curso ou transferência externa, cumpridos os trâmites previstos neste contrato, notadamente o pagamento da respectiva taxa, quando houver.

Parágrafo Terceiro: O (A) CONTRATANTE que optar pelo pagamento das mensalidades por meio de débito automático está ciente que, o cancelamento do débito automático não acarreta o cancelamento da matrícula.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONTRATAÇÃO DO PROUNI E/OU FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

O(A) CONTRATANTE vindo a firmar contrato de financiamento estudantil, PROUNI ou programa governamental ou não governamental equivalente, **ficará obrigado a cumprir suas normas, inclusive sendo de sua exclusiva responsabilidade realizar aditamentos periódicos necessários para manutenção do programa contratado.** Cessando os benefícios decorrentes, a CONTRATADA realizará cobrança dos débitos do(a) CONTRATANTE e de seu representante legal/financeiro que não tenham sido quitados pelo programa.

Parágrafo Primeiro: O(A) CONTRATANTE e seu representante legal/financeiro arcarão perante à CONTRATADA com eventuais valores não cobertos pelos programas dispostos no *caput* desta cláusula, seja pelo percentual contratado ou qualquer outro impedimento que acarrete em financiamento inferior ao valor da semestralidade escolar, calculado com base na Lei Federal n. 9870/1999 (Lei de Mensalidades Escolares), ressalvando-se eventual desconto no valor da semestralidade que a CONTRATADA deverá conceder ao(à) CONTRATANTE beneficiário(a), conforme previsto nos atos normativos do Ministério da Educação, ou, outros Órgãos Reguladores oriundo do Programa de Financiamento Estudantil contratado pelo(a) CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo: Fica ciente o(a) CONTRATANTE sendo beneficiado de financiamento governamental ou não governamental e **não anseie renovar a matrícula do curso para o semestre letivo subsequente**, deverá o(a) CONTRATANTE **formalizar o desligamento perante a CONTRATADA.** Não sendo o desligamento formalizado até o início das aulas do semestre letivo, o(a) CONTRATANTE e seu representante legal/financeiro ficarão responsáveis pelo pagamento das parcelas/mensalidades do semestre letivo até a expiração do prazo para aditamento do contrato de financiamento estudantil governamental ou não governamental, conforme legislação pertinente e vigente, considerando a obrigação da CONTRATADA em manter a vaga à disposição do(a) CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro: O(A) CONTRATANTE beneficiário do Programa Universidade Para Todos – PROUNI, ficará isento do pagamento das parcelas/mensalidades escolares, no percentual deferido pelo PROUNI. Na hipótese do(a) CONTRATANTE perder a condição de beneficiário do PROUNI, pagará o valor integral da parcela/mensalidade escolar.

Parágrafo Quarto: O(A) CONTRATANTE beneficiário de bolsa parcial do PROUNI é responsável pelo pagamento de parte da parcela/mensalidade escolar e sobre o valor pago da parcela/mensalidade se aplicarão todas as disposições deste contrato. Sobre o valor da parte da parcela/mensalidade que caberá ao(a) CONTRATANTE efetuar o pagamento, já estão inseridos todos os descontos, inclusive o desconto por pontualidade.

Parágrafo Quinto: O(A) CONTRATANTE beneficiário de bolsa do PROUNI é responsável pelo acompanhamento de atualização do usufruto de bolsa PROUNI a cada semestre por meio de acesso ao endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, bem como assinar seus respectivos termos de atualização coletiva.

Parágrafo Sexto: O(A) CONTRATANTE beneficiário de bolsa do PROUNI está ciente que o valor total do curso discriminado na Cláusula Oitava está acrescido do desconto de pontualidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL PELO(A) CONTRATANTE

O(A) **CONTRATANTE** poderá, a qualquer tempo, solicitar o cancelamento da matrícula ou transferência, conforme determinado no Art. 472 do Código Civil – Lei 10.406/2002, **EXCLUSIVAMENTE** por meio dos canais de atendimento individual, através do 0800 727 0530 (atendimento de segunda a sexta-feira das 09h às 20h).

Parágrafo Primeiro: O pedido de transferência interna de curso, cancelamento da matrícula ou transferência externa caracteriza o encerramento de vínculo no curso contratado e, implicará no pagamento, pelo **CONTRATANTE** ou pelo seu representante legal/financeiro, das mensalidades já vencidas, bem como daquelas correspondentes ao período cursado até a data da formalização da solicitação de transferência ou de trancamento, ainda que seu vencimento se dê em data posterior e, por fim, caso o pedido seja formalizado em prazo inferior ao de 48 (quarenta e oito) horas da data de vencimento e/ou faturamento da próxima parcela mensal (nos casos em que o vencimento das parcelas for postergado, seja por força de ação promocional ou acordo entre as partes, para o mês subsequente ao da prestação do serviço), o **CONTRATANTE** ou seu representante legal/financeiro ficará obrigado ao pagamento desta.

Parágrafo Segundo: O pedido de cancelamento de matrícula ou transferência externa pelo **CONTRATANTE**, conforme procedimento estabelecido neste instrumento, **antes** da data de início da turma do módulo ou semestre, implicará na retenção pela rescisão antecipada do contrato, no importe de **10% do valor referente a uma mensalidade do curso**, sendo referido valor retido de eventuais valores a serem restituídos pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**.

Parágrafo Terceiro: O pedido de cancelamento de matrícula ou transferência externa pelo **CONTRATANTE**, conforme procedimento estabelecido neste instrumento, **após** o início da turma do módulo ou semestre, implicará no pagamento de multa pela rescisão antecipada do contrato, no importe de R\$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) e será cobrado mediante emissão de boleto bancário com vencimento para o dia 08 (oito) do mês vigente ao do pedido de cancelamento da matrícula ou transferência externa, se o pedido for formalizado em até 48 (quarenta e oito) horas da data de vencimento e/ou faturamento da próxima parcela mensal (nos casos em que o vencimento das parcelas for postergado seja por força de ação promocional ou acordo entre as partes, para o mês subsequente ao da prestação do serviço). Caso o pedido de cancelamento ou transferência seja formalizado em prazo inferior ao de 48 (quarenta e oito) horas da data de vencimento e/ou faturamento da próxima parcela/mensalidade (nos casos em que o vencimento das parcelas/mensalidades for postergado seja por força de ação promocional ou acordo entre as partes, para o mês subsequente ao da prestação do serviço), o vencimento o boleto bancário para pagamento da multa será para o dia 08 (oito) do mês subsequente ao do pedido de cancelamento da matrícula ou transferência externa.

Parágrafo Quarto: O valor da multa previsto acima será reajustado a cada 12 meses na mesma proporção do reajuste da parcela/mensalidade nos termos da Lei nº 9.870/1999.

Parágrafo Quinto: Tendo em vista que o cancelamento da matrícula ou transferência externa ocorrerá independentemente da quitação dos valores relativos à multa pela rescisão antecipada do contrato, caso os valores devidos a título de multa não sejam pagos na data de seu vencimento pelo **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** poderá utilizar-se dos meios administrativos e legais cabíveis para cobrança do valor devido, podendo, dentre outros, encaminhar os dados para negativação do **CONTRATANTE** junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como encaminhar o título para protesto.

Parágrafo Sexto: Condiciona-se o deferimento do pedido de trancamento da matrícula ao cumprimento da primeira fase do curso a partir do início das aulas do(a) **CONTRATANTE** conforme Calendário Acadêmico.

Parágrafo Sétimo: Mesmo com o deferimento do pedido de trancamento da matrícula, o(a) **CONTRATANTE** deverá observar o disposto na **Cláusula Segunda** do presente instrumento, principalmente quanto aos termos estabelecidos para a entrega de documentos e suas penalidades.

Parágrafo Oitavo: O pedido de trancamento de matrícula ou transferência interna de curso, se formalizado em prazo inferior ao de 48 (quarenta e oito) horas da data de vencimento e/ou faturamento da próxima parcela/mensalidade (nos casos em que o vencimento das parcelas/mensalidades for postergado, seja por força de ação promocional ou acordo entre as partes, para o mês subsequente ao da prestação do serviço), o **CONTRATANTE** ou seu representante legal/financeiro ficará obrigado ao pagamento desta.

Parágrafo Nono: Para retorno do trancamento, o(a) **CONTRATANTE** deverá solicitar a reabertura da matrícula, **EXCLUSIVAMENTE** via AVA Univirtus mediante uso de RU e senha pessoal no endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, em período previsto em Calendário Acadêmico.

Parágrafo Décimo: O protocolo de reabertura de matrícula será deferido pela **CONTRATADA** somente se o(a) **CONTRATANTE** estiver adimplente com o período anterior ao requerimento de trancamento de matrícula pelo(a) **CONTRATANTE**.

Parágrafo Décimo Primeiro: É concedido ao(à) **CONTRATANTE** o período improrrogável de trancamento de até 24 (vinte e quatro) meses consecutivos ou alternados na hipótese de segunda solicitação de trancamento de matrícula. Excedido o prazo máximo

de trancamento, o vínculo de matrícula será encerrado pela geração de abandono.

Parágrafo Décimo Segundo: Ocorrendo o trancamento da matrícula, eventual reaproveitamento das disciplinas cumpridas e readaptação da grade em vigência à época do retorno dependerá de avaliação da respectiva Coordenação de Curso **CONTRATADO**.

Décimo Terceiro: O prazo máximo integralização curricular ou de trancamento da matrícula poderá ser reduzido quando houver necessidade institucional ou regulamentação do Ministério da Educação – MEC para descontinuidade do formato de oferta/modalidade ou do curso, desde que o aluno seja devidamente notificado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONTRATADA

O presente contrato poderá ser rescindido pela **CONTRATADA**, em decorrência de infração praticada pelo(a) **CONTRATANTE** de legislação, de norma institucional e/ou deste instrumento, principalmente no que tange à apresentação de documentação comprobatória de conclusão do Ensino Médio ou Equivalente e de colação de grau em curso superior em data anterior ao início das aulas.

Parágrafo Primeiro: O encerramento de vínculo é proveniente de cancelamento por pendência de documentação, abandono por não confirmação de matrícula, abandono por prescrição por prazo máximo de integralização do curso, entre outros.

Parágrafo Segundo: O não cumprimento do prazo máximo de integralização do curso, ensejará no encerramento de vínculo acadêmico por meio da geração de abandono da matrícula ao término do prazo máximo de conclusão/integralização, resultando na impossibilidade de emissão do Diploma de Graduação.

Parágrafo Terceiro: A **CONTRATADA** poderá, a qualquer tempo, encerrar o vínculo ao curso mediante infração de norma disciplinar, prática de ato lesivo verbal ou físico contra prepostos, funcionários, professores, dentre outros.

Parágrafo Quarto: Ocorrendo a hipótese prevista no caput desta cláusula, as parcelas/mensalidades vencidas até a data da rescisão contratual, assim como aquelas faturadas até tal data (nos casos em que o vencimento das parcelas/mensalidades for postergado, seja por força de ação promocional ou acordo entre as partes, para o mês subsequente ao da prestação do serviço) deverão ser integralmente quitadas pelo **CONTRATANTE** ou pelo seu **representante legal/financeiro**.

Parágrafo Quinto: Nos casos de encerramento de vínculo nos termos deste contrato, exceto ao que tange o **Parágrafo Terceiro** desta cláusula, o **CONTRATANTE** poderá prestar novo processo seletivo e se matricular em nova turma do mesmo curso, se houver oferta pela **CONTRATADA**, ou em outro curso ofertado pela **CONTRATADA**, e solicitar dispensas de disciplinas/análise de equivalências, que serão passíveis de análise pela Coordenação de Curso da nova matrícula para o efetivo aproveitamento.

Parágrafo Sexto: Fica ciente o **CONTRATANTE** que a notificação de encerramento de vínculo de matrícula no curso **CONTRATADO**, quando couber, ocorrerá por meio de postagem no AVA Univirtus.

Parágrafo Sétimo: Em atendimento ao Art. 5º LV da Constituição Federal, caberá ao **CONTRATANTE** apresentar justificativa acerca da notificação de encerramento de vínculo de matrícula no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da respectiva postagem, sendo que a sua apresentação não defere automaticamente a manutenção do vínculo acadêmico, podendo ser negada, nos termos do Art. 207 da Constituição Federal. A justificativa deverá ser enviada pelos meios de comunicação disponíveis no endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, e caberá única e exclusivamente à **CONTRATADA** a análise.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA COMUNICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS

A comunicação entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** dar-se-á por qualquer meio impresso, eletrônico ou telefônico, conforme os dados cadastrais fornecidos pelo(a) **CONTRATANTE**, com exceção do previsto como formas exclusivas neste contrato, vide Cláusula Oitava e Décima de forma que este obriga-se a manter atualizados seus dados cadastrais, tais como: endereço completo (rua, número, complemento, CEP, bairro e cidade), endereço eletrônico (e-mail), 2 (dois) números de telefone fixo e/ou telefone celular, demais campos obrigatórios da ficha de inscrição, sob pena de infração contratual.

Parágrafo Primeiro: O(A) **CONTRATANTE** está de acordo que a **CONTRATADA** poderá gravar as ligações telefônicas para guarda e registro do atendimento.

Parágrafo Segundo: Fica ciente o(a) **CONTRATANTE** que é sua responsabilidade a solicitação de requerimento de alteração de nome civil, deverá solicitar por meio do endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, sob pena de os documentos emitidos pela **CONTRATADA** serem feitos conforme documentação apresentada no ato da matrícula. Na hipótese de o documento já ter sido emitido pela **CONTRATADA** e o(a) **CONTRATANTE** não ter solicitado em tempo alteração do nome civil até a emissão do referido documento, poderá requerer 2ª via, mediante pagamento de taxa.

Parágrafo Terceiro: É imperioso destacar que todos os serviços acadêmicos, documentos, manual do aluno e comunicações curriculares são disponibilizadas pela CONTRATADA ao(à) CONTRATANTE por meio do AVA Univirtus, no endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, cabendo ao(à) CONTRATANTE a verificação constante.

Parágrafo Quarto: O não cumprimento desta cláusula implica em responsabilidade exclusiva do(a) CONTRATANTE quanto ao recebimento ou não de mensagens e comunicações de natureza financeira, acadêmica e/ou administrativas decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISCIPLINAS ELETIVAS

Quando disponível a opção de disciplinas eletivas para o curso matriculado, o(a) CONTRATANTE poderá selecionar as disciplinas eletivas disponíveis para montar a matriz curricular do curso, com base nas ementas fornecidas via pop-up no AVA Univirtus, acessando pelo endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/> e escolhendo a opção ofertada.

Parágrafo Primeiro: O período de escolha da(s) disciplina(s) eletiva(s) pelo(a) CONTRATANTE ocorrerá entre a 1ª (primeira) e a 3ª (terceira) semana de aula de cada fase do curso. As datas específicas para cada fase estarão disponíveis no pop-up mencionado no caput. Após a confirmação da escolha, não será permitida a alteração da(s) disciplina(s) selecionada(s). Caso o(a) CONTRATANTE não realize a escolha no prazo estipulado, o sistema acadêmico alocará automaticamente uma das disciplinas eletivas disponíveis, sem possibilidade de alteração.

Parágrafo Segundo: O(a) CONTRATANTE reconhece que as disciplinas eletivas são parte obrigatória da carga horária do curso, sendo indispensáveis para a integralização curricular.

Parágrafo Terceiro: As disciplinas eletivas serão ofertadas exclusivamente na modalidade on-line e seguirão o mesmo sistema de avaliação aplicado às demais disciplinas obrigatórias do curso. Em caso de reprovação na(s) disciplina(s) eletiva(s), o(a) CONTRATANTE deverá observar as disposições da Cláusula Quarta deste contrato.

Parágrafo Quarto: NÃO SERÁ(ÃO) CONCEDIDA(S) DISPENSA(S) DE DISCIPLINAS, EM NENHUMA HIPÓTESE OU CURSO, para: a) Estágios, Trabalho de Conclusão de Curso, atividades complementares, atividades extensionistas, trabalho interdisciplinar, projeto integrador, e b) disciplina(s) eletiva(s).

Parágrafo Quinto: Somente haverá possibilidade de escolha de disciplinas eletivas se o curso contratado tiver ativo esta opção, caso contrário o(a) CONTRATANTE deve cumprir todas as disciplinas da grade, sem direito a trocas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ

O(A) CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a utilizar seu nome, voz e imagem, bem como quaisquer elementos que os integrem, para fins didáticos e acadêmicos, assim como para acervo histórico, promoção de eventos, treinamentos, e outras ações de caráter comercial ou institucional da CONTRATADA, notadamente o registro visual, sonoro e audiovisual, esses destinados à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno, sem limitação quanto a área geográfica no Brasil ou no exterior, em todos os veículos de comunicação impressa ou eletrônica existentes e/ou que venham a existir durante a vigência da autorização prevista nesta Cláusula, incluindo o uso em websites, redes sociais ou outros canais de internet; revistas, jornais, cartazes, folders, folhetos ou outros materiais impressos; rádio, televisão ou outros meios eletrônicos.

Parágrafo Primeiro: Esta autorização é concedida de forma gratuita, não-exclusiva e plena, à CONTRATADA e instituições parceiras, em conformidade com o quanto estabelecem os Arts. 18 e 20 do Código Civil – Lei nº 10.406/2002, e compreende a permissão expressa e integral de utilização, reutilização, publicação e republicação, no todo ou em parte, do nome, voz ou imagem do(a) CONTRATANTE, e dos conteúdos em que o(a) CONTRATANTE possa ser identificado(a) ou estar representado(a), de forma parcial ou integral, sem restrições quanto a mudanças ou alterações, abrangendo a sua combinação com quaisquer escritos, imagens, vídeos, locuções, fotografias ou ilustrações, incluindo a utilização em aulas, palestras, conferências ou afins, com possibilidade de transmissão simultânea, retransmissão, download ou qualquer outra forma de uso via internet, e uma vez fixados e gravados, os conteúdos poderão ser transformados para serem reproduzidos, transmitidos ou retransmitidos via internet.

Parágrafo Segundo: O(A) CONTRATANTE está ciente que o uso de imagem e som de voz por meio da gravação de aula é obrigatório para autenticação e identificação do aluno para a realização de provas ou atividades, controle de presença e para segurança através de monitoramento por câmera. O(A) CONTRATANTE está de acordo que a CONTRATADA poderá gravar as aulas, incluindo as aulas em tempo real, e disponibilizá-las a outros alunos que não estiveram presentes nas aulas telepresenciais ao vivo. Caso o(a) CONTRATANTE apareça na gravação da aula ao vivo, ou o som da sua voz conste na gravação, está ciente e autoriza que a aula seja posteriormente disponibilizada aos demais alunos e reproduzida por estes, para as finalidades previstas nesta Cláusula.

Parágrafo Terceiro: O(A) CONTRATANTE fica ciente que a filmagem/gravação das aulas é realizada exclusivamente pela CONTRATADA e está ciente quanto à proibição da filmagem/gravação das aulas pelos alunos, bem como fotografar os demais

alunos e profissionais da **CONTRATADA**. A inobservância quanto a esta proibição implicará na responsabilização do(a) **CONTRATANTE**, inclusive no que tange ao uso indevido de imagem e a ofensas à privacidade e à honra de terceiros, nas redes sociais ou em qualquer outro meio.

Parágrafo Quarto: Nada na autorização concedida nesta Cláusula deve ser entendido como gerador de obrigação para a **CONTRATADA** usar o nome, voz ou imagem do(a) **CONTRATANTE**, ou de permitir sua participação em aulas ou eventos da **CONTRATADA**, ou de contratar o(a) **CONTRATANTE** para outras ações que a **CONTRATADA** realize, de caráter comercial ou institucional.

Parágrafo Quinto: O(A) **CONTRATANTE** reconhece que o formato dos conteúdos em que seu nome, voz ou imagem forem inseridos, inclusive o acabamento, apresentação, editoração, tamanho e demais aspectos visuais, sonoros ou audiovisuais, serão determinados pela **CONTRATADA**, e o(a) **CONTRATANTE** concorda com esta estipulação, por uma questão de operacionalidade e escolha de caráter utilitário e de adequação aos usos que a **CONTRATADA** pretender.

Parágrafo Sexto: O(A) **CONTRATANTE** reconhece a iniciativa e os substanciais esforços da **CONTRATADA** na organização dos atos de criação e desenvolvimento de conteúdos que incorporem seu nome, voz ou imagem, os quais são ou serão publicados sob o nome ou marca da **CONTRATADA**, e se fundem ou se fundirão em criação autônoma de titularidade da **CONTRATADA**, conforme disposições da Cláusula Sexta.

Parágrafo Sétimo: A presente autorização é concedida para os usos acima delimitados, abrangendo atos executados previamente à data de assinatura deste contrato, e permanecerá vigente pelo prazo de 5 (cinco) anos após a sua assinatura, garantido à **CONTRATANTE** o prazo de 90 (noventa) dias contados do recebimento de eventual revogação expressa e assinada pelo(a) **CONTRATANTE** para a cessação do uso de seu nome, voz ou imagem. Mesmo após eventual revogação, fica ressalvada a utilização do nome, voz ou imagem do(a) **CONTRATANTE** pela **CONTRATADA** para as finalidades de: acervo histórico, cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ou exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA AUTORIZAÇÃO DO USO DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS

O(A) **CONTRATANTE** declara ser o(a) criador(a) e titular dos direitos patrimoniais sobre trabalhos acadêmicos ou outros conteúdos autorais desenvolvidos em decorrência do vínculo acadêmico entre as partes, e, nesta qualidade, o(a) **CONTRATANTE** autoriza a **CONTRATADA** a utilizar referidos trabalhos acadêmicos ou outros conteúdos autorais, para fins didáticos e acadêmicos, assim como para acervo histórico, promoção de eventos, treinamentos, e outras ações de caráter institucional da **CONTRATADA**, esses destinados à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno, sem limitação quanto a área geográfica no Brasil ou no exterior, em todos os veículos de comunicação impressa ou eletrônica existentes e/ou que venham a existir, incluindo o uso em websites, redes sociais ou outros canais de internet; revistas, jornais, cartazes, folders, folhetos ou outros materiais impressos; rádio, televisão ou outros meios eletrônicos.

Parágrafo Primeiro: Esta autorização é concedida de forma gratuita, não-exclusiva, plena, irrevogável e irretratável, à **CONTRATADA** e instituições parceiras, em conformidade com o quanto estabelecem a Lei de Direitos Autorais - Lei nº 9.610/1998, a Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/1996 e demais normas aplicáveis, e compreende a permissão expressa e integral de utilização, reutilização, publicação e republicação, no todo ou em parte, de trabalhos acadêmicos ou outros conteúdos autorais desenvolvidos pelo(a) **CONTRATANTE**, sem restrições quanto a mudanças ou alterações, abrangendo a sua combinação com quaisquer escritos, imagens, vídeos, locuções, fotografias ou ilustrações, incluindo a utilização em aulas, palestras, conferências ou afins, com possibilidade de transmissão simultânea, retransmissão, download ou qualquer outra forma de uso via internet, e uma vez fixados e gravados, os conteúdos poderão ser transformados para serem reproduzidos, transmitidos ou retransmitidos via internet.

Parágrafo Segundo: O(A) **CONTRATANTE** está ciente que a apresentação de alguns trabalhos deverá ser realizada por intermédio de meios digitais, tais como, Instagram, Facebook, YouTube ou WhatsApp, visando desenvolver competências nos acadêmicos, como domínio de meios de comunicação e novas tecnologias de comunicação disponíveis, com atuação inovadora e empreendedora. As informações relativas as formas de apresentação estarão nas orientações acadêmicas.

Parágrafo Terceiro: O(A) **CONTRATANTE** reconhece que são de sua exclusiva responsabilidade os trabalhos acadêmicos ou outros conteúdos autorais por ele(a) desenvolvidos em decorrência da execução deste contrato, mesmo aqueles desenvolvidos para realizar ou promover a participação do(a) **CONTRATANTE** em aulas, palestras, eventos ou outras ações da **CONTRATADA**, eximindo a **CONTRATADA** e instituições parceiras de qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos de toda natureza que possam decorrer da gravação, geração, produção e ou disponibilização de tais conteúdos em qualquer meio físico e/ou digital.

Parágrafo Quarto: Nada na autorização concedida nesta Cláusula deve ser entendido como gerador de obrigação para a **CONTRATADA** publicar, divulgar ou, por qualquer forma, utilizar os trabalhos acadêmicos ou outros conteúdos autorais desenvolvidos pelo(a) **CONTRATANTE**, ou de permitir sua participação em aulas ou eventos da **CONTRATADA**, ou de contratar o(a) **CONTRATANTE** para outras ações que a **CONTRATADA** realize, de caráter comercial ou institucional.

Parágrafo Quinto: O(A) **CONTRATANTE** reconhece que o formato dos conteúdos em que seus trabalhos acadêmicos ou outros conteúdos autorais forem inseridos, inclusive o acabamento, apresentação, editoração, tamanho e demais aspectos visuais, sonoros ou

audiovisuais, serão determinados pela **CONTRATADA**, e o(a) **CONTRATANTE** concorda com esta estipulação, por uma questão de operacionalidade e escolha de caráter utilitário e de adequação aos usos que a **CONTRATADA** pretender.

Parágrafo Sexto: No exercício de seus direitos morais de autor, o(a) **CONTRATANTE**, autoriza a **CONTRATADA** e seus procuradores, cessionários, licenciados, sucessores e empresas associadas, a mencionar ou omitir o nome do(a) **CONTRATANTE** na utilização de seus trabalhos acadêmicos ou outros conteúdos autorais, conforme estipulado nesta Cláusula.

Parágrafo Sétimo: O(A) **CONTRATANTE** reconhece a iniciativa e os substanciais esforços da **CONTRATADA** na organização dos atos de criação e desenvolvimento de conteúdos que incorporem seus trabalhos acadêmicos ou outros conteúdos autorais, os quais são ou serão publicados sob o nome ou marca da **CONTRATADA**, e se fundem ou se fundirão em criação autônoma de titularidade da **CONTRATADA**, conforme disposições da Cláusula Sexta.

Parágrafo Oitavo: A presente autorização é concedida para os usos acima delimitados, abrangendo atos executados previamente à data de assinatura deste contrato, e permanecerá vigente até a incidência do domínio público sobre os trabalhos acadêmicos e demais conteúdos que constituem seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO USO DA SENHA

Fica ciente o(a) **CONTRATANTE** que a senha utilizada para acessar sistemas da **CONTRATADA** é sua assinatura pessoal, confidencial e intransferível, cabendo ao(a) **CONTRATANTE**, única e exclusivamente a guarda e proteção.

Parágrafo Único: Havendo a disponibilização de senha a terceiros, mesmo que este terceiro seja preposto da **CONTRATADA**, o(a) **CONTRATANTE** responderá pelas consequências em vista da disponibilização de senha e, medidas administrativas poderão ser tomadas pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA CARTEIRA DE IDENTIDADE ESTUDANTIL

A carteira de identidade estudantil emitida pela **CONTRATADA** é para uso exclusivo de controle de acesso do(a) **CONTRATANTE** nas dependências do Centro Universitário Internacional UNINTER e **não** garante o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, conforme dispõe a Lei 12.993/2013. A carteira emitida pela **CONTRATADA** será disponibilizada em **via digital** no UNINTER APP. O(A) **CONTRATANTE** deverá baixar o aplicativo no seu aparelho celular.

Parágrafo Primeiro: Em consonância com as políticas de segurança do Centro Internacional Uninter, a carteira estudantil em formato físico será disponibilizada gratuitamente mediante interesse e manifestação do(a) aluno(a), junto ao Polo Ead. Por se tratar de documento necessário apenas para ingresso nas dependências da Instituição, serão emitidas somente para os alunos matriculados e ativos dos Campis Divina Providência, Garcez e para os Polos Ead da Carlos Gomes e Cidade Industrial de Curitiba. O controle de acesso do(a) **CONTRATANTE** nas dependências citadas neste Parágrafo, será realizado por meio de apresentação de documento oficial de identificação ou a carteira de identidade estudantil. Na hipótese de extravio, é de responsabilidade do(a) **CONTRATANTE** o requerimento de 2ª via da Carteira de Identidade Estudantil via AVA Univirtus no endereço eletrônico <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>, mediante pagamento de taxa.

Parágrafo Segundo: O(A) **CONTRATANTE** que desejar a emissão da Carteira de Identidade Estudantil para fins do benefício do pagamento de meia-entrada, deverá realizar o requerimento junto ao órgão competente.

Parágrafo Terceiro: A **CONTRATADA** não é responsável pela emissão da Carteira de Identidade Estudantil para benefício do pagamento de meia-entrada conforme dispõe a Lei 12.993/2013. A emissão da Carteira de Identidade Estudantil será de responsabilidade do(a) **CONTRATANTE** que deverá verificar as regras disponíveis junto ao órgão competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O(a) **CONTRATANTE** está ciente que a **CONTRATADA** realiza o tratamento das informações relativas a uma pessoa física identificada ou identificável ("Dados Pessoais") para atender as finalidades educacionais e para o cumprimento do presente contrato, podendo compartilhar os dados pessoais com órgãos reguladores, autoridade pública ou judicial, com a unidade concedente de estágio e/ou agentes de integração, com órgão de Conselho de Classe Profissional quando necessário, com empresas do grupo UNINTER, com parceiros "Polos UNINTER", prestadores de serviços ou terceiros, nos limites exigidos e autorizados pela legislação. A **CONTRATADA** possui o compromisso com a proteção dos Dados Pessoais coletados do(a) **CONTRATANTE** de acordo com as leis em vigor, em especial a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais") e todas as disposições relativas ao tratamento de Dados Pessoais poderão ser observadas a qualquer momento na Política de Privacidade destinada aos alunos.

Parágrafo Primeiro: A **CONTRATADA** compromete-se a disponibilizar a Política de Privacidade com o detalhamento sobre o tratamento de Dados Pessoais e dos que porventura venha a coletar sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa física (“Dados Pessoais Sensíveis”), a ficar em local de fácil acesso no endereço eletrônico univirtus.uninter.com – na seção “Políticas de Privacidade”.

Parágrafo Segundo: A **CONTRATADA** envidará seus melhores esforços para proteção da informação, principalmente dos Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis, aplicando as medidas de proteção administrativa e técnica necessárias e disponíveis à época, exigindo de seus fornecedores o mesmo nível aceitável de Segurança da Informação, com base em melhores práticas de mercado, a partir de cláusulas contratuais. Todavia, considerando que nenhum sistema de segurança é infalível, a **CONTRATADA** se exime de qualquer responsabilidade por eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes de falhas, vírus ou invasões de seu banco de dados, e demais atos ilícitos praticados por terceiros, salvo nos casos em que tiver dolo.

Parágrafo Terceiro: Durante a vigência do presente contrato o(a) **CONTRATANTE** autoriza, quando aplicável, o tratamento de seus Dados Pessoais Sensíveis relacionados a saúde, eventualmente coletados, bem como, aqueles coletados em ambulatório, fornecidos pelo(a) próprio(a) **CONTRATANTE**, para finalidade de atendimento emergencial, em atendimento ao artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Parágrafo Quarto: O(A) **CONTRATANTE** está ciente que, ao tratar os Dados Pessoais Sensíveis, a **CONTRATADA** poderá, através do Serviço de Inclusão e Atendimento ao Aluno com Necessidades Educacionais Especiais (SIANEE), ter acesso a Dados Pessoais Sensíveis de saúde como laudos médicos, acompanhamentos médicos e psicológicos com a finalidade de incluir e acompanhar os alunos que sejam portadores de deficiência física e/ou transtornos globais do desenvolvimento.

Parágrafo Quinto: O(A) **CONTRATANTE** poderá exercer seus direitos referentes ao tratamento de seus Dados Pessoais, previstos em nossa Política de Privacidade, por meio dos Canais de Atendimento disponível no AVA Univirtus de forma online ou por telefone.

Parágrafo Sexto: Em caso de qualquer dúvida com relação às disposições sobre o Tratamento de Dados Pessoais, o(a) **CONTRATANTE** poderá entrar em contato com a **CONTRATADA** por meio dos seguintes Canais de Atendimento: CMA - Atendimento online, acessando pelo Portal Univirtus, utilizando seu RU (Registro Uninter) e senha, por meio do Chat convencional: das 08h às 21h, ou pelo Chat robô: disponível 24h por dia, durante 7 dias da semana; ou por meio de Atendimento via Telefone no 0800 702 0500 - opção *aluno*.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ADEQUAÇÃO AO NOVO MARCO REGULATÓRIO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

A **CONTRATADA** declara que a oferta do curso ocorrerá em conformidade com o Decreto nº 12.456, de 19 de maio de 2025, que dispõe sobre os formatos de oferta de cursos de graduação, bem como as diretrizes de qualidade, infraestrutura, carga horária e atividades presenciais formativas previstas na legislação vigente.

Parágrafo único: O(A) aluno(a) **CONTRATANTE** está ciente que:

I – O curso será ofertado no formato A DISTÂNCIA, respeitando os percentuais mínimos de atividades formativas presenciais exigidos pelo Decreto 12.456 e Portarias Normativas publicadas pelo Ministério da Educação.

II – As atividades formativas presenciais serão realizadas com o controle de frequência por meio da presença física do(a) aluno(a), podendo ocorrer nos Polos Ead em que estiver matriculado, em ambientes profissionais, em locais direcionados para a realização das atividades de extensão e demais locais desde que previstos no Projeto Pedagógico do Curso;

III– O formato de oferta do curso está identificado na Cláusula Primeira que trata do Objeto, de forma clara e inequívoca, nos regulamentos internos e nas páginas oficiais da Instituição, conforme exigido pelo Decreto nº 12.456/2025;

IV – A Instituição possui o prazo de **até 2 (dois) anos**, contados a partir de **19 de maio de 2025**, para se adequar integralmente às exigências do novo marco regulatório, conforme previsto nas regras de transição estabelecidas pelo Ministério da Educação. Assim, o(a) **CONTRATANTE** está ciente que a Instituição de Ensino **CONTRATADA** poderá realizar ajustes na estrutura curricular, carga horária presencial e metodologia de ensino em atendimento ao novo marco regulatório estabelecido pelo Ministério da Educação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS OUTRAS DISPOSIÇÕES

Embora a **CONTRATADA** demande esforços no sentido de proporcionar aos alunos ambientes seguros, foge de seu controle a guarda dos pertences individuais e pessoais, recaiando ao(à) **CONTRATANTE** a responsabilidade integral da guarda de tais objetos, bem como estando ciente a não os deixar distantes da sua guarda pessoal ainda que por breve período.

Parágrafo Primeiro: O(A) CONTRATANTE matriculado nos cursos da SAÚDE DA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE ÚNICA - ESSU está ciente que deverá apresentar, até o início das aulas práticas, a CARTEIRA DE VACINAÇÃO OU COMPROVANTE DE VACINAÇÃO das vacinas da Hepatite B e Antitetânica.

Parágrafo Segundo: O(A) CONTRATANTE está ciente que, se o local de realização das aulas práticas ou do estágio exigir outras comprovações de vacinação, deverá apresentar ao estabelecimento, conforme solicitado, para realização das aulas e atividades, não sendo liberalidade da CONTRATADA esta solicitação.

Parágrafo Terceiro: Fica ciente o(a) CONTRATANTE das normas e procedimentos adotados pela instituição de ensino, constantes e disponibilizado por meio do endereço eletrônico: <http://univirtus.uninter.com/ava/web/>.

Parágrafo Quarto: Fica ciente o(a) CONTRATANTE que para o bom funcionamento das atividades acadêmico-pedagógicas, comunicação entre as partes, é imprescindível que tenha acesso a computador e internet. Na eventualidade do(a) CONTRATANTE não possuir tais acessos, a CONTRATADA disponibiliza à sua comunidade acadêmica amplo acesso à rede mundial de computadores, por intermédio de equipamentos instalados nos laboratórios localizados no Polo dEad.

Parágrafo Quinto: O(A) CONTRATANTE está ciente que para o desenvolvimento das atividades acadêmico-pedagógicas que necessariamente utilizem aplicativos, sistemas ou *softwares* específicos e desde que indicados pelo curso, é responsabilidade do(a) CONTRATANTE providenciar a licença e instalação em seu computador para uso acadêmico.

Parágrafo Sexto: Poderá a CONTRATADA, a sua livre e espontânea vontade e disponibilidade, disponibilizar *software específico*, no Polo Ead que o(a) CONTRATANTE estiver matriculado, sem que tal fornecimento caracterize direito adquirido.

Parágrafo Sétimo: O(A) CONTRATANTE autoriza às CONTRATADAS por questões de segurança, a gravação de imagem e som quando da utilização do laboratório de informática e outros ambientes que se fizerem necessários. A utilização desta não visa fins lucrativos.

Parágrafo Oitavo: A aquisição de EPIs – Equipamento de Proteção Individual – tais como: jaleco, luva, touca, máscara, óculos de procedimentos e, materiais de uso individual para serem utilizados na realização de aulas práticas de laboratórios e prática de campo é de responsabilidade única e exclusiva do(a) CONTRATANTE.

Parágrafo Nono: A aquisição de materiais individuais necessários para a realização das aulas práticas, tais como: insumos consumíveis, alicates, pinças, e outros materiais de uso individual para serem utilizados na realização de aulas práticas de laboratórios e prática de campo é de responsabilidade única e exclusiva do(a) CONTRATANTE.

Parágrafo Décimo: A aquisição de ferramentas e/ou materiais de uso individual, insumo consumível, necessários para a realização das aulas práticas de laboratórios (Polos) e prática de campo (ambientes profissionais) é de responsabilidade única e exclusiva do(a) CONTRATANTE.

Parágrafo Décimo Primeiro: Fica ciente o(a) CONTRATANTE que, dependendo do curso escolhido, haverá a realização de aulas fora do dia e horários contratados, as quais serão previamente dispostas no plano de ensino da disciplina.

Parágrafo Décimo Segundo: Fica também ciente o(a) CONTRATANTE que poderá ser exigido o cumprimento de disciplinas como pré-requisito para oferta de outras, bem como que poderá ser realizado ajuste de grade, à critério da Coordenação do Curso contratado.

Parágrafo Décimo Terceiro: O(A) CONTRATANTE está ciente que deverá realizar as atividades pedagógicas práticas de acordo com os manuais e instruções acadêmicas do curso.

Parágrafo Décimo Quarto: As Partes, inclusive suas testemunhas, reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

As partes elegem o foro da comarca do domicílio do(a) CONTRATANTE, para dirimir eventuais questões oriundas deste instrumento. E por estarem assim acertados, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma para produzir os efeitos legais.

Barra Mansa/RJ, 27/01/2026.

CONTRATANTE FELIPE LEMOS ARAÚJO	CONTRATADA Uninter Educacional S/A
REPRESENTANTE LEGAL/FINANCEIRO Testemunha 1 NOME: SIMONE RAMOS DE OLIVEIRA CPF.: 843.681.609-91 RG.: 5.209.606-5	Testemunha 2 NOME: FELIPE MAZZONI PIERZYSKI CPF.: 282.372.758-29 RG.: 27.446.801-3 SSP SP

Termo aceito no dia 27/01/2026 às 15:56

Enviar código para assinatura!